

Smlouva je dvou, nebo vícestranné **právní jednání**, kterým se zřizují **vzájemné závazky** mezi stranami. Vzniká tehdy, když si strany **svobodně a vážně projeví vůli** uzavřít právní vztah (např. koupě, pronájem, zapůjčení).

Základní znaky smlouvy

- **Svobodná vůle stran** – žádný z účastníků nesmí být k podpisu smlouvy nucen.
- Smluvní svoboda je **zákonem omezena**, aby chránila veřejný zájem, tzn.
 - a) Nelze si dohodnout něco, co zákon výslovně zakazuje.
 - b) Nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 - c) Nesmí narušovat základní pravidla společnosti.

Druhy smluv

1. **Pojmenované** – upravené zákonem (např. kupní, nájemní, pracovní).
2. **Nepojmenované** – nejsou výslovně popsány v zákoně, ale jsou platné (např. smlouva o výuce žáků doma).
3. **Jednostranně nebo dvoustranně zavazující** – podle toho, zda závazek vzniká jedné nebo oběma stranám.
4. **Úplatné a bezúplatné** – např. kupní (za peníze), darovací (zdarma).

Postup zavírání smlouvy

Smlouva se obvykle uzavírá ve **dvou krocích**:

1. krok: Nabídka (oferta)

- **Návrh smlouvy** učiněný jednou stranou (tzv. **oferent**).
- Nabídka musí být **závazná**, musí obsahovat **podstatné náležitosti** (např. cena, předmět).
- Nabídku lze učinit i **neurčitěmu okruhu osob** (např. reklama, katalog).

2. krok: Přijetí nabídky (akceptace)

- Projev souhlasu druhé strany (tzv. **akceptant**).
- Smlouva je **uzavřena v okamžiku přijetí nabídky**.
- Pokud nabídka byla **odmítnuta**, zaniká.
- Lze určit **lhůtu** pro přijetí nabídky.

Neodvolatelná nabídka nelze po určitou dobu zrušit.

Obsah smlouvy

- Určuje **práva a povinnosti** obou stran.
- Měla by obsahovat:
 1. **Kdo smlouvu uzavírá** (smluvní strany),

2. **Co je předmětem plnění.**
3. **Cena nebo jiná forma protiplnění.**
4. **Způsob, čas a místo plnění.**

Forma smlouvy

- **Obecně není stanovena** – platí písemná, ústní nebo konkludentní (mlčky učiněná) forma.
- Výjimkou jsou některé smlouvy, které **musí mít písemnou formu** (např. kupní smlouva na nemovitost).

Druhy zániku závazků ze smlouvy

1. **Splnění** – závazek zaniká, když je splněno přesně podle smlouvy (čas, místo, obsah).
2. **Dohoda o zániku** – strany se dohodnou, že závazek ruší.
3. **Započtení** – pokud mají strany vůči sobě vzájemné pohledávky.
4. **Odstupné** – závazek se ruší zaplacením určité částky.
5. **Prominutí dluhu** – věřitel odpustí dlužníkovi dluh, musí s tím souhlasit.
6. **Výpověď** – u trvalých závazků, smlouva končí uplynutím výpovědní doby.
7. **Odstoupení od smlouvy** – při podstatném porušení nebo na základě dohody.
8. **Smrt dlužníka nebo věřitele** – jen pokud je závazek vázán na konkrétní osobu.

Uzavření smlouvy hlavní **může předcházet uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí**.

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je **předběžná smlouva**, kterou se smluvní strany zavazují, že v budoucnu uzavřou určitou **hlavní smlouvu**. Musí být **jasně určeno**, co má být obsahem budoucí smlouvy. Jde o závazek k budoucímu uzavření smlouvy, který je právně vymahatelný.

Kdy se používá?

- Když strany chtějí mít **zajištěno právo na uzavření smlouvy v budoucnu**, ale současně ještě nejsou všechny podmínky naplněny nebo není vhodné smlouvu ihned uzavřít.
- Například:
 1. Koupě nemovitosti, která je zatížena hypotékou, a musí se nejprve vyřešit s bankou.
 2. Uzavření smlouvy po dokončení stavebních prací.
 3. Zajištění předkupního práva.

Co musí smlouva o smlouvě budoucí obsahovat?

- Musí **jasně stanovit, o jaký typ smlouvy se jedná** (např. kupní smlouva).
- Musí určit **podstatné náležitosti hlavní smlouvy**, které se budou v budoucnu řešit (např. předmět koupě, cena).
- Může stanovit **lhůtu**, do kdy musí být smlouva uzavřena.

Výhody smlouvy o smlouvě budoucí

- Zajišťuje **právní jistotu** pro obě strany.
- **Pomáhá předcházet sporům** o uzavření hlavní smlouvy.
- **Poskytuje možnost lépe připravit podmínky pro uzavření hlavní smlouvy.**

Jak souvisí s uzavřením hlavní smlouvy?

- **Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí je často prvním krokem, který předchází uzavření samotné smlouvy.**

- Po splnění všech dohodnutých podmínek (např. vyřízení povolení, složení zálohy) může dojít k **uzavření hlavní smlouvy** (kupní, nájemní apod.).
- Bez smlouvy o smlouvě budoucí by nebyla právní jistota, že druhá strana smlouvu uzavře.

Příklad: Jan chce koupit byt od Petry, ale byt je zatížen hypotékou. Jan a Petra uzavřou smlouvu o smlouvě budoucí, kde se zavážou, že byt koupí, až hypotéka bude splacena. Jakmile je hypotéka splacena, Jan a Petra uzavřou kupní smlouvu. Pokud by Petra odmítla kupní smlouvu uzavřít, Jan může požádat soud, aby smlouvu uzavřel za ni.

Naposledy změněno: sobota, 26. července 2025, 22.17

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.